

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목: 국유재산 공작물·입목죽 관리 불철저 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점: 서울서부지역본부 등 3개²⁴⁾ 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용:

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 전산 개선 등을 수행하고 있으며

지역본부는 같은 세칙 제36조 제1항 제13호에 따라 관할지역 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제66조 제1항 및 같은 법 시행령 제68조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 구분과 종류에 따라 총괄청이 정하는 서식으로 그 소관에 속하는 국유재산의 대장을 작성하여 갖추되, 국유재산의 대장은 전산자료로 대신할 수 있으며

같은 법 제66조 제2항에 따르면 중앙관서의 장등은 매년 그 소관에 속하는 국유재산의 실태를 조사하여 국유재산 대장을 정비하도록 되어 있고

24) 서울서부지역본부, 광주전남지역본부, 경남지역본부

같은 법 시행령 제69조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체 없이 그 내용을 대장에 적고, 부속도면을 정리하도록 되어 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제77조에 따르면 수탁재산 중 입목죽(立木竹), 공작물²⁵⁾, 기계기구 등의 관리·처분은 부동산의 관리·처분에 관한 규정을 준용하도록 되어 있다.

한편, 「민법」 제100조에 따르면 물건의 소유자가 그 물건의 상용(常用)에 공(供)하기 위하여²⁶⁾ 자기소유인 물건을 이에 부속하게 한 때에는 그 부속물은 종물(從物)로 보고 있으며, 종물은 주물의 처분에 따르도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 관리 담당자는 공작물 및 입목죽 관리에 소홀함이 없도록 만전을 기하고, 토지 및 건물이 처분되는 경우 특별한 사정이 없는 한 부동산에 부속된 공작물, 입목죽도 함께 처분하여야 하며, 국유재산의 대장정리 등이 누락된 경우 이를 확인하여 정비하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사에서 관리하는 국유재산 공작물 및 입목죽 676건의 관리 실태를 점검한 결과

‘광주광역시 남구 □□동 ●-●’ 소재 국유재산의 경우 2016. 6. 30. 토지 및 건물 일체가 광주광역시 남구청에 약 44억원에 매각²⁷⁾되었으나, 해당 지번으로 등록된 테니스장 등 공작물 7건이 현재까지 약 9년 동안 지역본부에서 관리중인 재산으로 남아 있었고

25) 토지에 정착된 인공 구조물로서 건물에 해당하지 않는 것

26) 통상적 사용에 이바지하도록(2018년 2월, 민법(총칙편) 일부개정법률(안) 입법예고 참고)

27) 감정평가서 등 확인 결과 공작물 7건의 평가금액(3천만원)이 매각금액에 반영되어 있었음

‘서울특별시 구로구 □□동 ●●-●’ 소재 국유재산(舊 구로등기소)의 경우 ‘나라키움 구로 복합관사’ 개발사업을 위해 2019년 10월에 해당 지번 토지 및 건물이 국유중부개발처(現 수도권서부개발처)로 이관²⁸⁾되었으나, 소각장 등 공작물 11건이 약 5년 8개월 동안 지역본부에서 관리중인 재산으로 남아 있었으며

‘경상남도 의령군 용덕면 □□리 ●●-●’ 소재 국유재산의 경우 2023. 8. 28. 경찰청으로 사용승인되어 토지 및 건물을 인계하였으나, 공작물 42건 및 입목죽 22건이 현재까지 약 22개월 동안 지역본부에서 관리중인 재산으로 남아 있는 등

[표 14] 및 [별지 2] “공작물 및 입목죽 관리 불철저 명세”와 같이 해당 지번으로 등록된 국유재산 토지 및 건물이 이미 처분되었으나, 특별한 사유 없이 공작물 또는 입목죽 대장이 정리되지 않고 남아 있는 사례가 124건 확인되었다.

[표 14] 공작물·입목죽 대장 미정리 현황

구 분	합 계	재 산유형		대장정리 필요 사유		
		공작물	입목죽	매각 (손실보상)	국유개발 사업	사용승인· 관리전환 등
합 계	124	82	42	15	19	90
서울동부	“기재 생략”					
서울서부						
부 산						
경 기						
광주전남						
대전충남						
인 천						
전 북						
경 남						

28) 2022년 5월 ‘나라키움 구로 복합관사’ 완공

한편, 위와 같은 부적정 사례가 발생하는 원인을 살펴본 결과 국유 재산 관리 담당자는 주로 국유재산관리시스템(이하 “국유iN”이라 한다) ‘재산관리현황’ 화면을 통하여 본인이 관리하는 국유재산의 주요 정보 및 관리이력 등을 파악하고 있는데

[그림 1]과 같이 재산관리현황 화면에서 소재지를 입력하면 해당 지번으로 등록된 토지, 건물 정보는 조회되나, 공작물, 입목죽 정보가 조회되지 않아 본인이 관리하는 물건 중에 공작물 또는 입목죽이 포함되어 있더라도 이를 인지하지 못하는 경우가 많았고

이에 따라, 담당자가 해당 지번의 국유 부동산을 처분할 때 공작물, 입목죽을 처분 목록에 포함시키지 않았거나, 부동산 처분이 완료된 이후에도 이러한 사실을 발견하지 못하여 감사일 현재까지 공작물, 입목죽 대장이 정리되지 않고 있는 사례가 발생하는 것으로 확인되었다.

[그림 1] 국유iN 재산관리현황 화면

재산관리현황 | ★ ⓘ ? | 저장공간: 전체 | 부동산 > 공통관리 > 재산관리현황 | < 모두닫기

소재지: 경기도 평택시 동작동 🔍 산 □ 지번: 230 - 5 PNU: 4122011900 102300005 도로명검색 조회

재산구분: - 전체 - 통합조회 고액번호조회 대장/물건/계약/가상계좌/고액번호

대장목록: 토지 건물 역설 GIS호출

대장번호	소재지	재산구분	지목	대장면적	대장가격	처분여부	공유여부	소유여부	국세청관리여부
02196401A000108808	경기도 평택시 동작동 230-5	토지	전	0	0	Y	N	N	N

1 [글자색 설정] 빨간색: 처분대장 파란색: 주의재산 초록색: 공유지분 재산

또한, [그림 2]과 같이 국유iN ‘관리처분승인신청’ 화면에서 처분 승인 받을 대장을 입력하기 위해 소재지를 검색하면 해당 지번으로 등록된 토지, 건물, 공작물이 조회되어 선택할 수 있도록 되어 있으나, 현재 입목죽은 조회되지 않고 있으므로 해당 화면에서 입목죽도 대장 조회 및 선택 가능하도록 개선할 필요가 있다.

[그림 2] 국유iN 관리처분승인신청 화면



[소관부점 의견] 서울서부지역본부 등 3개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 공작물 및 입목죽 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공작물 및 입목죽의 적절한 관리·처분을 위해 관련 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부장 등 3개 지역본부 본부장은 해당 지번의 토지 및 건물이 처분되었으나 대장이 정리되지 않고 남아 있는 공작물 및 입목죽 107건*에 대하여 대장정리를 하는 등 필요한 조치를 하고, 앞으로 국유 재산 공작물 및 입목죽 관리·처분 업무를 철저히 하시기 바랍니다.** (시정)

* 서울서부지역본부(■건), 광주전남지역본부(□건), 경남지역본부(■건)

** 부적정 사례 10건 미만인 6개 지역본부(서울동부, 부산, 경기, 대전충남, 인천, 전북지역본부)는 현지시정 조치함

국유재산기획처장은 국유재산 공작물 및 입목죽이 적정하게 관리·처분될 수 있도록 관련 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)